006

合同编号：HT2023082400000063

流动资金借款合同

（2021版）

借款人：宝鸡三家村餐饮管理有限公司

贷款人：陕西岐山农村商业银行股份有限公司蔡家坡支行

陕西农信
SHAANXI RURAL CREDIT COOPERATIVES UNION

敬 请 注 意

尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是划线部分及黑体加粗文字的条款请予以充分注意），关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问或不明之处，请向贷款行（社）咨询，或者咨询您的律师和有关专业人士。如需进行业务咨询或投诉，请拨打陕西信合客服热线：96262。

目 录

第一条 借款种类.....1

第二条 借款用途.....1

第三条 借款利率、罚息及计息、结息.....2

第四条 借款发放和支付.....3

第五条 借款归还.....6

第六条 借款担保.....7

第七条 借款人的权利和义务.....7

第八条 贷款人的权利和义务.....9

第九条 违约责任及发生危及贷款人债权情形的救济措施.....10

第十条 其他事项.....12

第十一条 合同的生效、变更和终止.....15

第十二条 借款人承诺.....15

第十三条 附则.....16

流动资金借款合同

合同编号：HT2023082400000063

借款人：宝鸡三家村餐饮管理有限公司

法定代表人：刘红波

住所（地址）：陕西省宝鸡市岐山县陕西省宝鸡市陕西省宝鸡市岐山县

联系电话：13092924698

贷款人：陕西岐山农村商业银行股份有限公司蔡家坡支行

法定代表人（或负责人）：李山

住所（地址）：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇人民路21号

联系电话：0917-8556748

根据国家有关法律法规，借贷双方就借款人（债务人）向贷款人（债权人）借款事项，为明确双方权利、义务，基于诚实、信用、平等、自愿的原则，经协商一致，订立本合同。

第一条 借款种类

本合同项下借款为下列第（1）种：

（1）一般流动资金借款

借款金额为人民币（大写）贰佰万元整，（小写）¥2,000,000.00元。借款期限为12个月，即从2023年08月24日至2024年08月23日。实际借款金额及起止日期以借款凭证的记载为准。

（2）最高额流动资金借款

借款额度为人民币（大写）/，（小写）¥/。额度有效期为/个月，即从/年/月/日至/年/月/日。借款额度系指贷款人根据对借款人的信用评价及借款人提供的担保而确定的，借款人在一定条件下，可以申请使用的最高可用借款本金限额，借款人可以循环使用借款额度，但借款余额之和不得超过借款额度。每笔借款的金额及起止日期以借款凭证或贷款人自助电子渠道（包括但不限于可用于提款的网上银行、手机银行、电话银行、E终端、智能柜员机等，下同）形成的电子成交记录记载为准。

第二条 借款用途

2.1 本合同项下借款的具体用途为：

归还应急转贷资金

2.2 **借款人承诺按约定用途合法合规使用借款，具体承诺如下：**

（1）**借款资金不得用于购房、支付购房首付款、偿还购房首付款或房屋按揭贷款；**

（2）**借款资金不得用于房地产开发、房地产相关投资、土地储备，借款资金不得违规**

流入房地产领域；

（3）借款资金不得用于固定资产、债券、股票、基金、期货、保险、理财等投资，或以任何形式用于权益性投资；

（4）不得挤占、挪用或用借款从事非法、违规交易；

（5）借款资金不得用于法律法规、国家政策及监管机构禁止或限制的领域和用途。

未经贷款人书面同意，借款人不得改变合同约定的借款用途，否则视为借款人违约，贷款人有权采取本合同约定的违约救济措施。

第三条 借款利率、罚息及计息、结息

3.1 借款利率

3.1.1 本合同项下的借款利率执行下列第 (1) 种：

（1）固定利率：借款利率为 4.9500 %。即 1 年期 （1 年期/5 年期以上）的 LPR 加 （加/减） 150.00 基点（1 基点=0.01%），在借款期限内，该利率保持不变。

（2）浮动利率：即 / （1 年期/5 年期以上）的 LPR / （加/减） / 基点（1 基点=0.01%），并自借款发放日起每 / （三/六/十二）个月根据利率调整日前一个工作日上述期限的 LPR 以及上述加/减基点数调整一次。利率调整日为借款发放日在调整当月的对应日，当月没有对应日的，则当月最后一日为利率调整日。

（3）_____ / _____。

3.1.2 **本合同项下的借款利率执行年化利率，采用单利计息方法。**

3.1.3 LPR 是 Loan Prime Rate 的缩写，是指全国银行间同业拆借中心每月公布的贷款市场报价利率，包括 1 年期和 5 年期以上两个期限品种。本合同项下的 LPR 根据下列第 (1) 项确定：

（1）本合同项下的 LPR 是指 合同签订日 前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。此后，借款利率依前述约定调整时，LPR 是指利率调整日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（2）本合同项下的 LPR 是指 借款发放日 前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。分次发放的借款，如果采用固定利率，LPR 是指 首笔借款发放日 前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率；如果采用浮动利率，LPR 是指 每笔借款发放日 前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。此后，借款利率依前述约定调整时，LPR 是指利率调整日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

3.1.4 **本合同项下的借款利率与借款凭证记载不一致时，实际借款利率以借款凭证的记载为准。**

3.2 罚息利率

3.2.1 **借款到期不能按时归还的，自逾期之日起计收罚息。罚息计算方法为本合同执行利率上浮 50 %。**借款利率按照本条 3.1.1 第（2）项调整的，罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

3.2.2 **借款人未按合同约定用途使用借款的，自挪用之日起计收罚息。罚息计算方法为本合同执行利率上浮 100 %。**借款利率按照本条 3.1.1 第（2）项调整的，罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

3.2.3 借款人未按合同约定的结息日付息，贷款人有权按中国人民银行规定自逾期之日起计收复利。

3.2.4 **借款人同时出现逾期和挪用情形的借款，贷款人有权择其重者计收罚息和复利。**

3.3 计息

借款利息自借款发放之日起计算。本合同项下的借款按日计息，日利率=年利率/360=月利率/30。

3.4 结息

本合同项下借款按以下第 (1) 种方式结息：

（1）按月结息，结息日固定为每月第 20 日。

（2）按季结息，结息日固定为每季末月第 20 日。

借款人应在结息日向贷款人支付到期利息。首次付息日为借款发放后的第一个结息日；最后一次还款时，利随本清。

3.5 合同履行期间，如遇中国人民银行调整借款利率政策，借贷双方同意按调整后的规定执行，不再另行通知借款人。

第四条 借款发放和支付

4.1 发放借款的前提条件

除非贷款人全部或部分放弃，只有持续满足下列全部前提条件，贷款人才有义务发放借款：

（1）借款人具备承贷主体资格，其相应决策机构或授权机构已经依法作出同意借款的决议；

（2）借款人已办妥与本合同项下借款有关的批准、登记、交付及其他法定手续；

（3）本合同设有担保的，已经办妥贷款人要求的相关担保手续，且担保合法、有效；

（4）借款人已经按照贷款人的要求开立用于提款、还款的账户；

（5）借款人没有发生本合同所约定的任一违约事项；

（6）本合同约定的任何可能危及贷款人债权的情形没有发生；

（7）法律、法规、规章或有权部门不禁止且不限制贷款人发放本合同项下的借款；

（8）借款人的财务指标持续符合本合同第七条 7.2.13“财务指标约束条款”的要求；

（9）借款人已依照本合同约定在借款发放前提交相关资料；

（10）借款人向贷款人提供的资料合法、真实、完整、准确、有效，并符合贷款人提出的其他要求；

（11）借款人在合同签订时所作的承诺和保证，在借款发放时仍继续有效，无任何实质性的不利变更；

（12）其他前提条件：_____/_____。

4.2 借款提取

4.2.1 一般流动资金借款

借款人可以根据需要一次性或分次向贷款人申请提取借款。借款人应根据实际用款需求，按约定借款用途至少提前三个工作日向贷款人提交提款申请（《提款申请书》和交易合同等贷款人要求的合法有效的提款证明资料）。贷款人对借款人提交的提款资料进行审核，通过审核的，发放借款；未通过审核的，贷款人有权不发放借款。提款计划为下列第 2 种：

（1）提款计划如下：

/ 年 / 月 / 日，提款金额（大写）/ ；

/ 年 / 月 / 日，提款金额（大写）/ ；

/ 年 / 月 / 日，提款金额（大写）/ ；

/ 年 / 月 / 日，提款金额（大写）/ 。

（2）提款计划如下：

2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 31 日之间，提款金额（大写）贰佰万元整；

/ 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日之间，提款金额（大写）/ ；

/ 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日之间，提款金额（大写）/ ；

/ 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日之间，提款金额（大写）/ 。

（3）/ 。

借款人应按约定的提款计划用款，除非经贷款人书面同意，借款人不得提前、推迟、拆分用款。

4.2.2 最高额流动资金借款

借款人可以在借款额度有效期内，根据需要逐笔向贷款人申请提取借款。但借款人所申请的借款金额与借款人未偿还的本合同项下的借款本金余额之和不得超过本合同第一条约定的借款额度。额度有效期终止时，未使用的借款额度自动失效。借款人应根据实际用款需求，按约定借款用途至少提前三个工作日向贷款人提交提款申请（《提款申请书》和交易合同等贷款人要求的合法有效的提款证明资料）。贷款人对借款人提交的提款资料进行审核，通过审核的，发放借款；未通过审核的，贷款人有权不发放借款。

4.3 贷款人受托支付

4.3.1 单笔提款金额符合下列第 (1) 种情形，应采用贷款人受托支付，即：借款人不可撤销地委托贷款人将借款资金支付给借款人交易对象。借款人不得将上述借款资金自行支付给交易对象或其他任何第三方。

（1）单笔提款金额超过 300 万元（含）人民币，且贷款人审查借款人提供的资料后认为符合支付对象明确的特征。

（2）无论单笔提款金额如何，均采用贷款人受托支付。

（3）_____/_____。

4.3.2 采用贷款人受托支付的，借款人应至少提前三个工作日向贷款人提交提款申请及《支付委托书》、支票或电汇凭证以及贷款人要求的其他资料。贷款人审核确认后，将借款资金发放至借款发放账户（本合同第七条 7.2.14 约定的资金监管账户，下同），并即时支付给借款人交易对象的账户，借款人不得以其他任何形式（包括但不限于转账、提现）处分借款资金。由于借款人的提款申请不符合本合同约定的提款条件，支付申请所列支付对象、支付金额等信息与相应的交易合同等资料不符，交易资料存在不完备、不真实等情形的，贷款人有权拒绝发放或支付相应借款，**由此造成借款人对交易对象违约或者形成其他损失的，贷款人不承担责任。**由于借款人提供的支付信息不准确、不真实、不完整，导致资金支付失败、错误、延误的，**贷款人不承担责任，贷款人由此遭受的一切损失，借款人应予以赔偿。**

4.3.3 贷款人对相关支付要素的审查并不意味着贷款人对交易的真实性及合法合规性进行确认，也不意味着贷款人介入借款人与其交易对象或其他第三方的任何纠纷或需要承担借款人的任何责任和义务。**贷款人因受托支付行为所遭受的一切损失，借款人应予以赔偿。**

4.3.4 借款人申请暂缓支付或者撤回支付委托的，应在贷款人支付前以书面形式向贷款人提出申请。贷款人审核确认后，中止受托支付，并有权提前收回借款；在此期间，借款按照合同约定计收利息。中止受托支付后，借款人申请恢复支付委托的，按照合同约定的有关受托支付要求办理。

4.4 借款人自主支付

4.4.1 单笔提款金额不符合本条 4.3.1 中所述贷款人受托支付情形的，经贷款人同意后，借款可以采用借款人自主支付方式进行支付，即贷款人将借款资金发放至借款发放账户后，借款人可以按照合同约定自主支付。借款人应按照贷款人要求告知借款资金支付情况，并及时提供贷款资金使用记录和用款相应的交易合同、发票及其他资料。借款人未按约定借款用途使用借款的，贷款人有权停止继续发放借款或从借款人账户扣收已发放的全部或部分借款。

4.5 无论采取贷款人受托支付还是借款人自主支付，**借款资金一旦进入借款发放账户即视为贷款人已履行放款义务。**借款人应确保该账户状态正常（包括但不限于未被有权机关冻结等）。**借款资金进入该账户后发生的被有权机关冻结、扣划等风险、责任及损失，均由借款人承担。贷款人由此遭受的一切损失，借款人应予以赔偿。**

4.6 借款人发生信用状况下降、主营业务盈利能力不强、借款资金使用出现异常、违反合同的借款支付约定，以化整为零、提供虚假资料等方式规避贷款人受托支付等情形的，贷款人有权补充借款发放和支付条件，或变更借款支付方式、终止借款发放和支付、提前收回已发放借款。

4.7 支付方式变更

出现下列任一情形的，贷款人有权变更借款资金的支付方式：

（1）借款人发生本合同所约定的任一违约事项；

（2）发生本合同约定的任何可能危及贷款人债权的情形；

（3）其他贷款人认为需要变更借款资金支付方式的情形。

贷款人变更支付方式的，借款人应根据本合同约定及贷款人要求履行重新提交资料等义务。

4.8 国家法律法规或银行业监管部门规定调整流动资金贷款支付方式的，贷款人将依据相关规定执行，无需另行通知并征得借款人同意。

4.9 提款回转

4.9.1 因本合同项下借款依据的、与用款相应的交易合同不能全部实际履行、被解除或无效等非贷款人原因，导致借款人已提取的借款超出借款人为相关交易实际支付款项的或者发生交易款项回转的，借款人应当向贷款人归还相应的借款资金。

4.9.2 借款人未按约定支付方式进行借款支付的，贷款人有权收回未按约定支付的借款资金。

4.10 在本合同期限内，如果任何法律法规、国家政策或监管规定的颁布或修改，导致贷款人无法继续履行本合同或本合同部分条款的，贷款人有权终止尚未发放的借款，可要求借款人提前归还已发放的借款，并根据合同约定采取贷款人认为必要的其他措施。

第五条 借款归还

5.1 还款方法

本合同项下的借款，借款人采用下列第（1）种方法还款：

（1）按期付息到期一次性还本还款法：借款人按本合同第三条 3.4 约定的结息日偿还借款利息，借款到期日一次性偿还所有借款本金的还款方法。

（2）按期付息分期还本还款法：借款人按本合同第三条 3.4 约定的结息日偿还借款利息，分期偿还借款本金的还款方法。借款人分期还本计划如下：

__/__年__/__月__/__日，还本金额（大写）____/____；

__/__年__/__月__/__日，还本金额（大写）____/____；

__/__年__/__月__/__日，还本金额（大写）____/____；

__/__年__/__月__/__日，还本金额（大写）____/____；

（3）_____/_____。

5.2 还款方式

5.2.1 委托扣款方式：借款人授权贷款人直接从借款人在贷款人系统开立的还款账户（本合同第七条 7.2.14 约定的资金监管账户，下同）扣收应还款项（包括借款本息及其他应付款项，下同）。**委托扣款方式下，借款人应于还款日或结息日前一日柜面营业终了前在还款账户内存入当期应还款项，并不可撤销地授权贷款人直接从该账户中划收。该还款账户内资金不足以清偿当期应还款项的，还款日或结息日当天扣除账户已有资金，还款日或结息日后每天做扣款处理，直至当期应还款项扣完为止。**借款人未能在约定还款日或结息日的前一日柜面营业终了前将应还款项足额存入还款账户造成借款逾期的，贷款人有权自约定还款日或结息日当日开始计收逾期罚息和复利。

储蓄存折、借记卡扣款结果通过借款人到贷款人指定的营业柜台补登存折方式或打印对账单方式反映，每期不再另行寄发对账凭证。

5.2.2 营业网点和自助渠道还款方式：借款人直接到贷款人指定的营业网点或借款人设立的自助渠道以现金、支票、银行卡等办理还款。该还款方式下，对每期应还款项，借款人须最迟于约定还款日或结息日办理还款手续。借款人未能在约定还款日或结息日足额偿还应还款项的，贷款人有权自约定还款日或结息日当日开始计收逾期罚息和复利。

5.3 还款顺序

5.3.1 **借款人与贷款人之间存在数笔债务，贷款人具有债务履行选择权或者债务履行的选择顺序，有权要求借款人将款项首先用于清偿任何一笔债务。**

5.3.2 **贷款人依照法律规定或者合同约定，对借款人行使抵销权的，所抵销的债务及抵充顺序，由贷款人确定；贷款人依法行使代位权时，次债务人向贷款人的给付所清偿的债务及抵充顺序，由贷款人确定。**

5.3.3 **借款人的还款不足以清偿应还款项的，贷款人可以选择将还款用于清偿本金、利息、罚息、复利或实现债权的费用。**

5.4 提前还款

借款人可以根据资金回笼情况提前还款。借款人提前还款，须经贷款人同意，可提前偿还部分或全部本金。

5.5 借款展期

借款人不能按照约定的还款日期偿还借款的，可以向贷款人申请展期。借款人应于借款到期前三十日内向贷款人提交展期申请，经贷款人同意的，与借款人签订《借款展期协议》。

第六条 借款担保

6.1 本合同项下的借款为 担保 （信用/担保）借款。

6.2 若为担保借款的，担保方式为： 保证 。

保证人：（1） 李宁莉 ；

（2） 刘红波 ；

（3） 宝鸡市中小企业融资担保有限公司 。

抵押人：（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

出质人：（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

6.3 若采取最高额担保方式担保的，最高额担保合同编号为： / 。

6.4 担保合同由贷款人与担保人另行签订。担保人未列明的，以担保合同为准。

第七条 借款人的权利和义务

7.1 借款人的权利

7.1.1 有权要求贷款人按合同约定发放借款。

7.1.2 有权要求贷款人对借款人提供的有关财务资料以及生产经营方面的商业秘密予以保密，但法律法规和规章另有规定及本合同另有约定的除外。

7.1.3 在符合贷款人规定的条件下，有权向贷款人提出借款展期的申请。

7.1.4 有权拒绝贷款人及其工作人员索取贿赂，对于上述行为有权向有关部门举报。

7.2 借款人的义务

7.2.1 确保签署和履行本合同是借款人真实的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，签署和履行本合同不违反借款人公司章程和相关法律法规的规定，与借款人应承担的其他合同项下的义务均无抵触，不存在任何法律上的瑕疵。

7.2.2 按照本合同的约定提款并足额归还借款本息及其他应付款项。

7.2.3 按照贷款人的要求提供有关财务会计资料、生产经营状况资料等各种资料，包括但不限于每季度第一个月的前七个工作日内向贷款人提供上季度末的资产负债表、截止上季度末的损益表（事业单位为收入支出表），并于年度终了及时提供当年现金流量表，并确保所提供资料的合法、真实、完整、准确、有效，不提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实。

7.2.4 在借款人注册资本发生变动、合资、联营、合并（兼并）、并购、分立、托管、股权变动、资产和债权转让、对外投资、实质性增加债务融资以及其他可能对贷款人权益造成不利影响时，必须提前三十个工作日通知贷款人，并事先征得贷款人书面同意或就贷款人债权的实现按贷款人要求做出安排方可进行。

7.2.5 借款人发生影响其偿债能力的重大不利事项或其他危及贷款人债权情形的，或发生名称、法定代表人、主要负责人、实际控制人、股东、地址（住所）、经营范围、注册资本金或公司（企业）章程等工商登记事项变更的，应当在发生后三个工作日内书面通知贷款人，并附变更后的相关材料。

7.2.6 借款人及其法定代表人、主要负责人、实际控制人从事违法活动；借款人发生停产、歇业、停业整顿、被吊销营业执照；借款人财务状况恶化、生产经营严重困难或其他影响偿债能力等重大不利事项时，应于事件发生后三个工作日内书面通知贷款人，并归还全部借款本息。

7.2.7 借款人应按本合同约定的用途使用借款，不得将借款资金用于置换因借款人固定资产、股权等投资而产生的负债；不得抽逃资金、转移资产或利用关联交易，以逃避对贷款人的债务；不得利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权贴现或质押，套取借款资金或授信；借款人应按本合同约定支付借款资金，不得以化整为零等方式规避贷款人受托支付。

7.2.8 借款人应接受并积极配合贷款人及其委托人对其生产经营与财务活动等情况、本合同项下借款使用与支付情况的检查、监督，应配合并接受贷款人贷后管理的相关要求。

7.2.9 借款人如利用本合同项下的借款进行生产制造，应当遵守国家有关环境保护的规定。

7.2.10 在未还清借款本息之前，未征得贷款人书面同意，借款人不得用本合同项下的

借款形成的资产向第三人提供担保。借款人如在本合同签订后要为他人债务提供任何形式的担保的，应当书面通知贷款人并征得贷款人书面同意。

7.2.11 借款人如为集团客户或存在其他关联客户的，应向贷款人及时报告借款人关联交易的情况，及时准确完整地披露关联交易，包括但不限于交易各方的关联关系、交易项目和交易性质、交易的金额或相应的比例等。

7.2.12 采用借款人自主支付的，借款人应按贷款人要求定期汇总报告借款使用和支付情况，提交实际用款清单，直至借款全部清偿完毕。

7.2.13 财务指标约束条款

借款人的财务指标，应持续满足以下限制：

/

贷款人在提前七个工作日通知借款人后，贷款人有权对上述限制进行修改。

7.2.14 资金监管账户

以下账户为借款人的借款发放和还款账户，借款人应保证经营资金全部回笼到该账户，接受并同意积极配合贷款人对借款人账户进行监管：

账户名称：宝鸡三家村餐饮管理有限公司；

账　　号：27030511012010000072085；

开 户 行：岐山农村商业银行蔡家坡支行。

借款人授权贷款人从该账户中扣收借款人到期应还款项。借款人应按以下要求确保贷款人有效扣款：

（1）按约定将每期应还款项足额存入还款账户中；

（2）借款人如变更还款账户的，应在约定还款日之前十个工作日到贷款人指定的营业网点办理变更手续；

（3）如还款账户出现冻结、扣划、变更、余额不足等情况而造成贷款人无法全额扣收应还款项的，借款人应及时向贷款人提供新的合法有效还款账户，或及时补足账户余额并向贷款人申请扣款，或及时到贷款人指定的营业网点办理还款。

7.2.15 借款人要求将本合同项下的全部或部分债务转移给第三人的，应提前十个工作日向贷款人提出书面申请，经贷款人书面同意并征得担保人书面同意后，按贷款人要求办理相关手续。

7.2.16 借款人如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先征得贷款人及担保人书面同意。

第八条 贷款人的权利和义务

8.1 贷款人的权利

8.1.1 有权要求借款人按期偿还借款本息及其他应付款项。

8.1.2 有权对借款资金的支付进行管理和控制，有权根据借款人资金回笼情况提前收回借款。

8.1.3 有权以现场和非现场的方式监督、检查借款人生产经营、财务状况、物资库存和借款使用等方面的情况，有权对借款人的整体现金流进行动态监测，并要求借款人提供相关的文件、资料和信息。

8.1.4 **贷款人有权依法将本合同项下的债权转让给第三人，贷款人转让部分债权的，有权决定不转让相应的抵（质）押权。本合同项下的债权有保证担保的，保证人自收到贷款人的债权转让通知后继续承担保证责任。**

8.1.5 贷款人有权行使本合同约定的其他各项权利，要求借款人履行其在本合同项下的其他各项义务。

8.2 贷款人的义务

8.2.1 按照本合同的约定发放借款，但因借款人原因或其他不可归咎于贷款人的原因造成的迟延或失败除外。

8.2.2 对借款人提供的有关财务资料以及生产经营方面的商业秘密应予以保密，但法律法规和规章另有规定及本合同另有约定的除外。

8.2.3 不得向借款人及其工作人员提供贿赂或者索取、收受其贿赂。

8.2.4 不得有不诚信、损害借款人合法利益的其他行为。

第九条 违约责任及发生危及贷款人债权情形的救济措施

9.1 贷款人违约情形及违约责任

9.1.1 如贷款人无正当理由不按本合同约定发放借款，借款人可要求贷款人继续按本合同约定发放借款；但因信贷政策变化、提款未通过审核以及借款人的原因造成借款不能发放的，贷款人免除责任。

9.1.2 如贷款人违反国家法律、法规的禁止性规定向借款人收取了不应收取的费用，借款人有权要求贷款人退还。

9.2 借款人违约情形

9.2.1 借款人违反本合同任一约定、承诺或违反任何法定义务。

9.2.2 借款人明确表示或以其行为表明将不履行本合同项下的任一义务。

9.3 可能危及贷款人债权的情形

9.3.1 本合同约定的发放借款的任一前提条件没有持续满足。

9.3.2 发生下列情形之一，贷款人认为可能危及本合同项下债权安全的：

（1）借款人发生承包、托管（接管）、租赁、股份制改造、减少注册资本金、投资、联营、合并（兼并）、收购重组、分立、合资、股权转让、实质性增加债务融资、（被）申请停业整顿、申请解散、被撤销、（被）申请破产、法定代表人、负责人、控股股东、实际控制人变更或重大资产转让、停产、歇业、被有权机关施以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、信用状况下降、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责；

（2）借款人未履行其他到期债务（包括对贷款人或其他第三方的到期债务），低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使债权或其他权利，或为第三方提供担保；

（3）借款人财务指标未能持续符合本合同第七条 7.2.13“财务指标约束条款”的要求；

（4）借款人任一账户内资金出现异常波动、发生重大交叉违约事件、借款人主营业务盈利能力不强或借款资金使用出现异常；

（5）借款人的股东滥用公司法人独立地位或股东有限责任，逃避债务，贷款人认为可能危及本合同项下债权安全的。

9.3.3 保证期间内，保证人出现以下情形之一，贷款人认为可能危及本合同项下债权安全的：

（1）违反保证合同任一约定、声明或承诺，或保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏的；

（2）保证人（保证人为法人或其他组织）发生承包、托管（接管）、租赁、股份制改造、减少注册资本金、投资、联营、合并（兼并）、收购重组、分立、合资、（申请）停业整顿、申请解散、（被）申请破产、控股股东、实际控制人变更或重大资产转让、低价或无偿转让财产、减免第三方债务、怠于行使债权或其他权利、停产、歇业、被有权机关施以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化，可能影响保证人担保能力的；

（3）保证人（保证人为自然人）个人及资信情况或偿债能力发生重大变化（包括但不限于家庭财务状况恶化、收入降低、失业、重大疾病、丧失劳动能力、拖欠其他债务等），可能影响保证人担保能力的；

（4）保证人拒绝贷款人对其资金和财产状况进行监督检查的；

（5）保证人向第三方提供超出其自身保证能力的担保的；

（6）保证人丧失或可能丧失保证能力的其他情形。

9.3.4 抵押或质押期间内，抵押财产、质押财产（权利）或抵押人、出质人出现以下情形之一，贷款人认为可能危及本合同项下债权安全的：

（1）因第三人行为、国家征收、没收、征用、无偿收回、拆迁、市场行情变化或任何其他原因导致抵押财产或质押财产（权利）毁损、灭失、减值的；

（2）抵押财产或质押财产（权利）被查封、扣押、冻结、扣划、留置、拍卖、行政机关监管，或者权属发生争议；

（3）抵押人或出质人违反抵押担保合同或质押担保合同任一约定、声明或承诺，或存在任何虚假、错误、遗漏的；

（4）可能危及贷款人抵押权或质权实现的其他情形。

9.3.5 担保不成立、未生效、无效、被撤销、被解除，担保人违约或者明确表示或以其行为表明将不履行其担保责任，或担保人出现部分或全部丧失担保能力、担保物价值减少等贷款人认为可能危及本合同项下债权实现的情形，或者担保人拒绝履行担保义务，且借款人未按贷款人要求提供新的担保的。

9.3.6 贷款人认为可能危及本合同项下债权安全的其他情形。

9.4 贷款人救济措施

出现本条 9.2 或 9.3 约定的任一情形，贷款人有权行使下述一项或几项权利：

（1）中止发放本合同项下的借款；

（2）借款人未提取的借款，贷款人有权部分或全部收回；

（3）补充借款发放和支付条件；

（4）根据本合同的约定变更借款支付方式；

（5）宣布各笔或单笔借款立即到期，要求借款人提前偿还借款本息及其他应付款项；

（6）借款逾期的，对借款人未按时还清的借款本金和利息（包括被贷款人宣布提前到期的借款本金和利息），自逾期之日起至拖欠本息全部清偿之日止，按本合同约定计收罚息和复利；

（7）借款人未按本合同约定用途使用借款的，对借款人挪用的部分，自未按合同约定用途使用借款之日起至本息全部清偿之日止，按本合同约定计收罚息和复利；

（8）从借款人在贷款人系统开立的借款保证金账户或任一账户上划收任何款项用以抵偿借款人应还款项，且无需提前通知借款人；

（9）要求借款人限期纠正违约行为并赔偿贷款人相应损失；

（10）行使担保权利；

（11）要求借款人对本合同项下所有债务提供符合贷款人要求的新的担保；

（12）拒绝借款人处分其在贷款人系统开立的账户（包括但不限于资金监管账户）中相应金额的存款；

（13）以法律手段催收或追偿借款本息及由此产生的一切费用；

（14）解除本合同；

（15）有权采取的其他救济措施。

第十条 其他事项

10.1 借款人知晓并同意：

10.1.1 借款人同意并不可撤销地授权贷款人通过金融信用信息基础数据库（中国人民银行征信系统）及其他依法成立的征信机构查询、打印、保存借款人的信用状况等信息，并同意贷款人为业务需要合理使用并披露借款人信息。**查询获得的信息用于贷款审批和贷后管理等。**

10.1.2 借款人同意并不可撤销地授权贷款人将借款人信息和信用信息（包括但不限于贷款形态分类、贷款逾期、不良信息及对借款人信用状况构成负面影响的信息等）提供给金融信用信息基础数据库及其他依法成立的征信机构。**若借款发生逾期，借款人征信形成不良记录或进入征信黑名单的以及由于上述信息对借款人造成不利影响或损失的，贷款人不因此承担任何形式的责任。**

10.1.3 若借款人未按期履约或出现其他足以认定无法还款的情况，**同意贷款人对借款人在贷款人系统开立的任一账户采取只收不付控制措施，并允许贷款人按照本合同约定扣收**

账户内资金用以偿还借款本息及其他应付款项。

10.1.4 若借款人未按期履约或出现其他足以认定无法还款的情况，**同意贷款人将借款人列为贷款人系统禁入客户，并列入系统黑名单，不得办理除存款以外的其他任何金融业务。**

10.2 送达条款

10.2.1 送达地址

借款人和贷款人同意并确认下列约定地址为送达地址：

（1）借款人送达地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北路西段 邮政编码：722405

签收人：刘红波 联系电话：1309 -2924698

（2）贷款人送达地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇人民路21号 邮政编码：722405

签收人：陕西岐山农村商业银行股份有限公司蔡家坡支行 联系电话：0917-8556748

10.2.2 电子送达方式

贷款人或争议有权管辖机构还可以通过以下电子送达方式向借款人送达相关通知及法律文书：

移动电话（短信）：_____/_____ 电子邮箱：_____/_____

微信号码：_____/_____ QQ号码：_____/_____

传真：_____/_____ 其他电子方式：_____/_____

10.2.3 本合同任何一方当事人传递给其他方的通知，须按本合同约定的送达地址、联系电话、传真或其他联系方式进行通知。贷款人向借款人送达的债权转让通知、提前收回借款通知、解除合同通知、催收通知、还款提示等通知和信息，均以传真、电子邮件、短信、微信或QQ发出，或用快递公司递交，或向借款人电子账户发送，或专人送达。**书面纸质通知，均发往借款人在本合同所列送达地址，签收之日视为送达之日；若邮件被退回的，则退回之日为送达之日；以电子方式送达的，自发送至借款人指定系统之日视为送达之日。**借款人发给贷款人的文件，在贷款人实际收到后视为送达。**贷款催收通知单、传票、律师函、强制执行通知等资料及相关法律文书送达借款人后，可以中断并重新计算诉讼时效。**

10.2.4 借款人应确保本合同记载的送达地址、联系人、电话、传真、电子邮件、微信、QQ等各项信息的真实有效性。借款人的送达地址或联系方式等如发生变动，应提前十个工作日以书面形式通知贷款人。借款人提供的送达地址或其他联系方式不准确、送达地址或通讯信息变更未及时告知贷款人而造成的损失由借款人承担。**借款人不能以未收到或未看到通知为理由拒绝履行义务，以贷款人有效送达视为借款人已签收和知晓通知内容。**

10.2.5 同时约定送达地址及电子送达方式的，送达到借款人指定地址与电子送达具有同等法律效力。就同一事项或法律文书采取多种方式送达的，均具有送达效力，以最先送达日视为送达之日。

10.2.6 借款人确认上述送达适用范围包括但不限于各方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入行政程序、仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序或与行政及其他有关第三方的送达事宜。

10.3 借款凭证

本合同所称借款凭证是指贷款人发放借款时的借款借据、收回借款时的收回贷款凭证。本合同未记载，或者记载的借款金额、借款利率、借款发放日期与到期日期、还款金额、还款日期等与借款凭证记载不一致时，以借款凭证的记载为准。

10.4 **本合同所称其他应付款项包括因借款人违约产生的违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用以及贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、仲裁费、送达费、保全费、公证费、公告费、鉴定费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费以及本合同项下贷款人为实现债权产生的一切费用相关的税费及其他费用）。本合同项下借款人承担的债务范围包括借款本金、利息（含罚息、复利）及其他应付款项。**

10.5 公告催收

对借款人从事违法违规行为，拖欠借款本息或发生其他违约情形，贷款人有权向有关部门或单位予以通报，有权委托第三方或通过任何公众媒体发布公告等方式进行催收或追偿。

10.6 贷款人记录的证据效力

除非有可靠、确定的相反证据，贷款人有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部账务记载，贷款人制作或保留的借款人办理提款、还款、付息等业务过程中发生的单据、凭证及贷款人催收贷款的记录、凭证，均构成有效证明借贷双方之间债权债务关系的确定证据。**借款人不能仅因为上述记录、记载、单据、凭证由贷款人单方制作或保留，而提出异议。**

10.7 权利保留

贷款人在本合同项下的权利并不影响和排除其根据法律、法规和其他合同所享有的任何权利。任何对违约或延误行为施以任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利，均不能视为对本合同项下权利、权益的放弃或对任何违反本合同行为的许可或认可，也不影响、阻止和妨碍对该权利的继续行使或对其任何其他权利的行使，也不因此导致贷款人对借款人承担义务和责任。

10.8 费用承担

10.8.1 借贷双方为履行本合同需向第三方支付的费用由双方协商确定承担。未协商或协商不成的，由双方依据法律法规或按照公平原则承担。

10.8.2 任何一方违反本合同任一约定导致的费用（包括但不限于因借款人违约产生的违约金、损害赔偿金、催收费、诉讼费、仲裁费、送达费、保全费、公证费、公告费、鉴定费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等费用及贷款人违约导致借款人发生的费用），应由违约方承担。

10.9 税收及发票

10.9.1 本合同项下贷款人向借款人收取的符合国家税务征收相关法律法规规定的应税事项的款项中均已包含增值税，增值税税率依据国家法律法规的规定确定。在合同履行期间，如遇国家税务管理法律法规进行调整，贷款人将相应调整相关的税率等相关内容。

10.9.2 贷款人将根据国家法律法规的规定向借款人开具增值税专用发票或增值税普通发票。借款人要求开具增值税专用发票的，应符合国家税收法律法规规定的条件和程序，否

则贷款人有权拒绝借款人索取本合同项下增值税专用发票的要求。在贷款人收到借款人应税款项后九十日内，借款人有权要求开具发票。发票由贷款人或贷款人指定的开票机构开具。**借款人逾期未索取增值税发票的，贷款人可不再提供增值税发票。**

10.9.3 因借款人的原因导致贷款人向借款人开具增值税专用发票或增值税普通发票错误的，由借款人自行承担责任，且贷款人有权要求借款人承担因此给贷款人造成的损失或其他不利后果。对于增值税发票开具错误需要进行作废处理或开具红字发票的情况，借款人有义务配合贷款人完成相关发票的处理事宜。

10.10 争议的解决

10.10.1 本合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成的，应按以下第（2）种方式解决：

（1）向借款人所在地人民法院提起诉讼。

（2）向贷款人所在地人民法院提起诉讼。

（3）提交_____/_____仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

10.10.2 本合同经办理赋予强制执行效力的公证后，贷款人为追索本合同项下借款人所欠款项时，可直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，借款人自愿接受人民法院强制执行，且不提出异议。

10.11 本合同所称法律法规包括中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释及其他具有法律效力的规定。本合同涉及业务术语的，各方同意依照有关法律法规和金融惯例办理。

10.12 其他约定事项：

贷款年化利率按单利方式计算

第十一条 合同的生效、变更和终止

11.1 本合同自借贷双方均签名或盖章时生效。

11.2 本合同生效后，借贷双方不得单方擅自变更或解除本合同。如需变更或解除合同，经双方协商一致，并达成书面协议；书面协议达成之前，本合同继续履行。

11.3 本合同各条款效力独立。部分条款无效，不影响其他条款的效力。

11.4 **因借款人过错导致本合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力，造成贷款人损失的，借款人对贷款人的经济损失承担赔偿责任。**

11.5 本合同在合同项下的借款本金、利息（含罚息、复利）及其他应付款项全部清偿完毕之日终止。

第十二条 借款人承诺

12.1 借款人清楚地知悉贷款人的经营范围、授权权限。

12.2 借款人签署与履行本合同项下的义务符合法律、行政法规、规章和借款人章程或内部组织文件的规定，且已获得公司内部有权机构及/或国家有权机关的批准。

12.3 借款人生产经营合法、合规；借款人具有持续经营能力，有明确、合法的还款来源；借款人承诺本合同项下全部借款均基于借款具体用途的真实需要，未超过其实际需求。

12.4 借款人及其控股股东具有良好的信用状况，无重大不良记录；借款人未向贷款人隐瞒任何已经发生或正在发生的，可能影响其财务状况和偿债能力的事项，包括但不限于：诉讼、仲裁、涉嫌刑事犯罪、其他行政程序或索赔事件等。

12.5 借款人承诺提供的担保合法有效：借款人确保担保人为签署本合同或履行其在本合同项下的义务，已经依据法律法规或者公司章程履行了必要的手续；担保人有权以该担保物设立担保；借款人督促担保人积极办理或者配合贷款人办理担保合同核准、登记或者备案手续以及担保的登记手续；担保不存在其他效力瑕疵或者可能产生重大不利变动的情形。

12.6 借款人承诺在订立本合同时其自身及重要关联方不存在任何违反环境和社会风险管理法律、法规与规章的行为或情形，并且承诺本合同订立后加强自身及其重要关联方的环境和社会风险管理，严格遵守有关环境和社会风险管理的法律、法规与规章，杜绝在建设、生产、经营活动中给环境和社会带来危害及相关风险（包括但不限于与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、节能减排、气候变化等有关的环境与社会问题）。借款人认可，贷款人有权对借款人的环境和社会风险管理情况予以监督，并有权要求借款人提交环境和社会风险报告。如果借款人上述承诺虚假或者上述承诺未被履行，或者借款人可能造成环境和社会风险，贷款人有权停止对借款人发放借款，或者宣布借款提前到期，或者采取本合同约定或法律允许的其他救济措施。

第十三条 附则

13.1 本合同项下的借款凭证、提款计划、还款计划、提款申请、展期协议、补充协议等附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，由借贷双方另行协商确定。若无另行约定的，以国家法律法规为准。

13.3 本合同签约地点：岐山农商银行蔡家坡在奇偶及信贷办公室。

13.4 本合同一式 2 份，其中借款人 1 份，贷款人 1 份，担保人各 / 份，公证机关 / 份，登记机关 / 份，每份具有同等法律效力。

以下为编号 HT2023082400000063 合同签署页：

借款人声明：我方已阅读本合同所有条款。应我方要求，贷款人已经就本合同做了相应的条款说明（特别是黑体字和划线条款）。我方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，我方同意遵守以上条款。

借款人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：刘红波

2023 年 08 月 24 日

贷款人（盖章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签名或盖章）：李山

2023 年 08 月 24 日